

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2170/2542

นาย อัมรินทร์ ปัทมานุช กับพวก
กรมทะเบียนการค้า กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1129 วรรคสอง

ป.น.และส.มิได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขายในสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขและไม่มีหลักฐานว่าได้มอบอำนาจ ให้จำเลยเป็นผู้ขายหุ้นของตนหรือ บริษัทก. เป็นผู้ขายหุ้นของป.น.และส.ถือไม่ได้ว่าป.น.และส. ได้ขายหุ้นของตนให้แก่โจทก์ สัญญาขายหุ้นจึงไม่มีผลผูกพัน ป.น. และส.โจทก์ไม่มีตราสารการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นที่ป.น. และส. โอนให้แก่โจทก์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้โอน กับผู้รับโอน และมีพยานคนหนึ่งเป็น อย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคสอง มาแสดง ถือไม่ได้ว่าหุ้นของป.น.และส.ได้โอนไปยังโจทก์แล้วป.น.และส. ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก. สัญญาขายหุ้นระหว่างโจทก์กับจำเลย เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไข ซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่า "อนึ่ง ในวันทำสัญญานี้ผู้ขาย ได้ทำตราสารการโอนหุ้นมีผลเป็นการโอนหุ้นที่ตกลงซื้อตาม ข้อ 1 เสร็จ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นายว. เก็บรักษาไว้จนกว่าผู้ซื้อจะดำเนินการตามสัญญาเสร็จ" ถือไม่ได้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นแบบตราสารการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นที่เป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและมีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคสองเพราะข้อความดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัญญาขายหุ้น

โดยมีเงื่อนไข ทั้งสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขก็มีใช้แบบตราสาร การโอนหุ้นตาม
มาตรา 1129 วรรคสอง ป.น.และส.จึงยังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัทรูป จำกัด ซึ่ง
ได้จดทะเบียนไว้ต่อกรมจำเลยที่ 1 ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนกับหุ้นส่วน
บริษัทตามกฎหมายขอให้บังคับจำเลยทั้งสามดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนตาม
คำขอที่ 6485/2536 (ที่ถูกเป็นคำขอที่ 4 6485/2536) และเพิกถอนการจดทะเบียน
ดวงตราใหม่ของบริษัทดังกล่าว หากจำเลยทั้งสามเพิกเฉย ให้ถือเอาคำพิพากษาแทน
การแสดงเจตนา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 และให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2
และที่ 3

จำเลยที่ 1 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่
16 มกราคม 2535 จำเลยที่ 1 โดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

กรุงเทพมหานครได้ออกหนังสือรับรองว่า บริษัทกรู๊ป จำกัด มีกรรมการ 3 คน คือ โจทก์ทั้งสองและนายวินัย ลีลาบุญเปี่ยม โจทก์ทั้งสองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทมีผลผูกพันบริษัทได้ บริษัทสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 2 ซอยเจริญนคร 24 ถนนเจริญนครแขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตามสำเนาหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 15 โดยมีชื่อผู้ถือหุ้นรวม 8 ราย ตามสำเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเอกสารหมายเลข 16 ต่อมาจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ถือหุ้นได้ทำสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขกับโจทก์ทั้งสอง โดยขายหุ้นของนายประสิทธิ์ คุ้มธนไพศาล นางน้ำฝน จำนงค์ศิลป์ นายสัญญา แจ่มศรี จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงลายมือชื่อเป็นผู้ขาย โจทก์ทั้งสองลงลายมือชื่อเป็นผู้ซื้อ สัญญาดังกล่าวมิได้ลงวันเดือนปีที่ทำไว้ ตามสำเนาสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไข เอกสารหมายเลข จ.6 หรือ ล.37 วันที่ 17 ธันวาคม 2535 นายประสิทธิ์ นางน้ำฝน นายสัญญา จำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งห้าซึ่งมีชื่อในสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไข ตามเอกสารหมายเลข จ.6 หรือ ล.37 ได้มีหนังสือถึงโจทก์ทั้งสองขอให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท เรื่องกรรมการที่ออกและกรรมการที่เข้าใหม่ เรื่องอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนและลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและเรื่องอื่น ๆ ตามสำเนาคำร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและสำเนาใบไปรษณีย์ตอบรับเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 1 และที่ 2 โจทก์ทั้งสองได้รับหนังสือแล้วไม่จัดประชุมให้ตามขอ ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งห้าดังกล่าวได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2536 และได้มีหนังสือลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 ขอเชิญโจทก์ทั้งสองไปร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2536 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 10.30 นาฬิกา ตามสำเนาหนังสือเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 4 และล.3 ต่อมาบริษัทกรู๊ป จำกัด ได้ประชุมตามวันเวลาที่ได้เชิญโจทก์ทั้งสองไปร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมทั้งห้าและบริษัทดริกรู๊ป จำกัด ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ส่วนโจทก์ทั้งสอง มิได้เข้าประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ

อนุมัติให้บริษัทย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิมไปตั้งที่อาคารเลขที่ 133/47 ถนน
ราชปรารภ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อนุมัติให้นายวินัยออกจาก
การเป็นกรรมการบริษัทและให้โจทก์ที่ 1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้
จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกรรมการบริษัท และให้จำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อร่วมกับ
จำเลยที่ 2 หรือโจทก์ที่ 2 ประทับตราของบริษัทมีอำนาจกระทำการแทนและลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ ตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2536 เอกสารหมายเลข 4 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในนามบริษัทกรู๊ป จำกัด ได้ทำ
หนังสือมอบอำนาจให้นายวิเชียร วรรณกวรกุล เป็นผู้ขอยื่นจดทะเบียนกรรมการเข้า-
ออก อำนาจกรรมการ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทกรู๊ป จำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครของกรมจำเลยที่ 1 ตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารหมายเลข 6 และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 นายวิเชียรได้ยื่นคำขอที่ 4
6485/2536 ขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดโดยขอแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการเข้า-ออก
อำนาจกรรมการ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทกรู๊ป จำกัด ตามสำเนาคำขอจด
ทะเบียนบริษัทจำกัดเอกสารหมายเลข 5 ต่อเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เจ้าหน้าที่ของ
จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบถึงเรื่องการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่ม
เติมตามสำเนาหนังสือเอกสารหมายเลข 35 และ 36 โจทก์ทั้งสองได้มีหนังสือ
คัดค้านต่อนายทะเบียนของจำเลยที่ 1 ว่า บุคคลผู้จัดประชุมผู้ถือหุ้นขาดจากการเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยได้ขายโอนหุ้นให้แก่โจทก์ทั้งสองแล้ว และโจทก์ทั้งสองไม่เคย
ทำหนังสือโอนหุ้นกลับไปให้แก่บุคคลผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาขอจดทะเบียน
จึงไม่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทกรู๊ป จำกัดตามสำเนาหนังสือพร้อมสำเนาสัญญาขายหุ้น
โดยมีเงื่อนไขเอกสารหมายเลข 37 เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่ามติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นการประชุมที่
ชอบด้วยกฎหมายจึงรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตามคำขอที่ 4 6485/2536 ของ

บริษัทกรู๊ป จำกัด ดังกล่าว พร้อมทั้งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัทใหม่ ตามสำเนาคำสั่งการนายทะเบียนเอกสารหมายเลข 41

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองว่าการที่จำเลยที่ 1 รับจดทะเบียนบริษัทจำกัดแก้ไขเพิ่มเติมตามคำขอที่ 4 6485/2536 ของบริษัทกรู๊ป จำกัด นั้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในปัญหานี้โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าตามสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขได้มีการทำตราสารการโอนหุ้นไปแล้วตามสัญญาข้อ 4 วรรคสอง ผู้ขายขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นโดยผลของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 แม้โจทก์ผิดเงื่อนไข หุ้ดังกล่าวก็ไม่โอนกลับมาเป็นของผู้ขายหุ้นดังนั้นผู้ขายจะไปประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ครั้งก็ไม่เป็นมติของผู้ถือหุ้น ย่อมนำไปจดทะเบียนไม่ได้ การที่จำเลยที่ 1 รับจดทะเบียนตามคำขอที่ 4 6485/2536 จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า สัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไข ตามสำเนาสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขเอกสารหมายเลข จ.6 หรือ ล.37 นั้นปรากฏว่า นายประสิทธิ์ คูวัฒนไพศาล นางน้ำฝน จำนงค์ศิลป์ และนายสัญญา แจ่มศรี มิได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขาย ทั้งไม่มีหลักฐานว่านายประสิทธิ์ นางน้ำฝน และนายสัญญา ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 หรือจำเลยที่ 3 เป็นผู้ขายหุ้นของตนหรือบริษัทกรู๊ป จำกัด เป็นผู้ขายหุ้นของนายประสิทธิ์ นางน้ำฝน และนายสัญญาแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่านายประสิทธิ์ นางน้ำฝน และนายสัญญาได้ขายหุ้นของตนให้แก่โจทก์ทั้งสอง สัญญาขายหุ้นดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันนายประสิทธิ์ นางน้ำฝน และนายสัญญา ทั้งโจทก์ทั้งสองไม่มีตราสารการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นที่นายประสิทธิ์ นางน้ำฝน และนายสัญญา โอนให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและมีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นตามแบบดังระบุไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคสอง มาแสดง จึงถือไม่ได้ว่าหุ้นของ นายประสิทธิ์ นางน้ำฝน และนายสัญญาได้โอนไปยังโจทก์ทั้งสองแล้ว นายประสิทธิ์ นางน้ำฝน และนายสัญญาจึงยังคงเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทกรู๊ป จำกัด ส่วน

สัญญาขายหุ้นระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 แม้จะสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามสัญญาแต่เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขตามสัญญาเอกสารหมายเลข 6 หรือ ล.37 ข้อ 2 และข้อ 3 ว่า ภายหลังจากทำสัญญาดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ขายกับโจทก์ผู้ซื้อจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและมีมติเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาและมีมติให้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปเป็นสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนดและเสนอต่อที่ประชุมแล้วผู้ซื้อและหรือบริษัทต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวและในข้อ 6 ระบุว่าในกรณีที่ผู้ซื้อและหรือบริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันทำสัญญาคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาฉบับนี้เป็นอันยกเลิกและให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์และสัญญาดังกล่าวเอกสารหมายเลข 3 ว่า สัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขดังกล่าวได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534 เมื่อนับจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2535 อันเป็นวันที่นายประสิทธิ์ นางน้ำฝน นายสัญญา จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ขอให้โจทก์ทั้งสองเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทกรู๊ป จำกัด ปรากฏว่าเกินกำหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันทำสัญญาดังกล่าวแล้ว โจทก์ทั้งสองก็ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 6 โดยไม่ร่วมกับผู้ขายหุ้นทั้งห้าดังกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไข สัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขย่อมยกเลิกไปตามข้อ 6 แห่งสัญญาดังกล่าว โจทก์ทั้งสองจะอ้างสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขว่าหุ้นของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้โอนเป็นของโจทก์ทั้งสองโดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นแล้วไม่ได้ แม้ตามข้อ 4 วรรคสอง แห่งสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุว่า "อนึ่ง ในวันทำสัญญานี้ผู้ขายได้ทำตราสารการโอนหุ้นมีผลเป็นการโอนหุ้นที่ตกลงซื้อตามข้อ 1 เสร็จโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้นายวันจันทร์ คิวบุญยวงศ์ เก็บรักษาไว้จนกว่าผู้ซื้อจะดำเนินการตามสัญญาเสร็จ" ก็ตามก็ยังถือไม่ได้ว่าข้อความดังกล่าวนี้เป็นแบบตราสารการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงใน

ใบหุ้นที่เป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและมีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1129 วรรคสอง เพราะข้อความดังกล่าวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขทั้งสัญญาขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขก็มีใช้แบบตราสารการโอนหุ้นตามมาตรา 1129 วรรคสอง นอกจากนั้นโจทก์ทั้งสองไม่มีตราสารการโอนหุ้นที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 โอนให้แก่โจทก์ทั้งสองตามแบบที่ระบุไว้ในมาตรา 1129 วรรคสอง มาแสดง พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสองยอมรับฟังไม่ได้ว่าหุ้นของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้มีหลักฐานการโอนให้โจทก์ทั้งสองแน่นอนแล้ว ดังนั้นนายประสิทธิ์ นางน้ำฝน นายสัญญา จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกรู๊ป จำกัด อยู่ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทกรู๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 ที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นทั้งห้าดังกล่าวและการที่จำเลยที่ 1 รับผิดชอบเบี่ยงบริษัทจำกัดแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมดังกล่าวตามคำขอที่ 4 6485/2536 จึงหาใช่การประชุมและการรับผิดชอบที่มิชอบด้วยกฎหมายดังเหตุที่โจทก์ทั้งสองฎีกาไม่

โจทก์ทั้งสองฎีกาข้อสุดท้ายว่า คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดแก้ไขเพิ่มเติมที่ 4 6485/2536 ตามเอกสารหมายเลข 5 มิได้ประทับตราใหม่ของบริษัท การรับผิดชอบเบี่ยงตามคำขอดังกล่าวของจำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหานี้แม้โจทก์จะมีได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงส่วนนี้ไว้ในคำฟ้องโดยตรง แต่คำฟ้องโจทก์ได้บรรยายว่าเอกสารใดที่จำเลยที่ 2 จัดทำขึ้นไม่ใช่เอกสารตามกฎหมายที่จะอ้างว่าเป็นของบริษัทกรู๊ป จำกัด ซึ่งจะนำมาจดทะเบียนได้ ข้อเท็จจริงที่คำขอที่ 4 6485/2536 มิได้ประทับตราของบริษัทจึงถือได้ว่าโจทก์ได้กล่าวมาในคำฟ้องแล้วโดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายข้อเท็จจริงส่วนนี้ไว้ในคำฟ้องเพราะเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยในข้อนี้ว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวโจทก์ทั้งสองมิได้กล่าวมาในคำฟ้องจึงเป็นข้อที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์นอกฟ้องนอกประเด็นศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยและเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหานี้ไปโดยไม่ย้อน

สำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ เห็นว่า ปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสองมิได้นำสืบว่าตรา บริษัท ที่ได้ประทับในคำขอที่ 4 6485/2536 เป็นตราใหม่ของบริษัทหรือไม่ และตราที่ประทับนั้นเป็นตราของบริษัทหรือไม่ข้อเท็จจริงที่ 1 ได้ตอบทนายจำเลยถามค้านว่าดวงตราสำคัญของบริษัททั้งสองไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้เดิมของบริษัท กู้ จำกัด จะได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือไม่เท่านั้น ส่วนจำเลยที่ 1 มีนางรัตนาวดี ขวัญวารีย์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 5 กรมจำเลยที่ 1 เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่าดวงตราที่ประทับในคำขอผิด ตามเอกสารตรวจเอกสารจดทะเบียนในเบื้องต้นหมาย ล.34 สำหรับคำขอรายนี้ได้มีการแก้ไขดวงตราใหม่ภายในกำหนดเวลา แม้นายวิรัช ประสิทธิพันธ์ หัวหน้าฝ่ายจดทะเบียนกรมจำเลยที่ 1 จะเบิกความตอบทนายโจทก์ทั้งสองถามค้านว่าตามคำขอจดทะเบียนบริษัท จำกัด เอกสารหมาย ล.5 ไม่มีการขีดฆ่าดวงตราที่ถูกยกเลิกไปแล้ว และไม่ได้มีการประทับตราใหม่เข้ามา แต่ก็ได้รับความจากคำเบิกความของนายวิรัชตอบทนายโจทก์ทั้งสองถามค้านว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขอจดทะเบียนตราใหม่ตามรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมาย ล.41 แผ่นที่ 3 ซึ่งเมื่อได้พิจารณาจากตราของบริษัทที่จดทะเบียนใหม่ตามรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมาย ล.41 แผ่นที่ 3 แล้ว ตราที่จดทะเบียนใหม่ของบริษัทเป็นตราเดียวกันกับตราที่ได้ประทับไว้ในคำขอที่ 4 6485/2536 นั้นเอง แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ได้จัดการให้บริษัท กู้ จำกัด แก้ไขตราที่ประทับให้ถูกต้องตามกำหนดเวลาแล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าคำขอที่ 4 6485/2536 มิได้ประทับตราใหม่ของบริษัทจึงฟังไม่ขึ้น คำขอที่ 4 6485/2536 มีตราใหม่ของบริษัท กู้ จำกัด แล้ว ดังนั้น การที่นายทะเบียนของจำเลยที่ 1 รับจดทะเบียนตามคำขอที่ 4 6485/2536 ของบริษัท กู้ จำกัด นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ทั้งสองไม่อาจขอให้เพิกถอนได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

(ชวลิต ธรรมภาณุ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-เดิมพัน จรรยามั่น)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>